P U T U S A N

Nomor 1972/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heru Sulistyo;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/30 Maret 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Multatuli Lingkungan III No.11 Kel. Hamdan Kecamatan Medan Maimun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Ada;

Terdakwa Heru Sulistyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1972/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1972/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sulistyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Sulistyo oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecilm kosong, 1 (satu) buah pipet skop warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Heru Sulistyo pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dan di tahun 2022 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*"*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Robert A. Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Sandi Setiawan (masing-masing anggota Polisi dari Polsek Medan Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Para Saksi masuk kedalam rumah dan Para Saksi melihat Terdakwa dilantai 2 dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 50 (lima puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet skop warna biru lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan Uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses secara hokum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 3986/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Heru Sulistyo dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Heru Sulistyo pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dan di tahun 2022 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gg Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak dan melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Robert A. Sirait, Saksi Yudi Hermansyah dan Saksi Sandi Setiawan (masing-masing anggota Polisi dari Polsek Medan Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Brigjend Katamso Gg Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat Para Saksi masuk kedalam rumah dan Para Saksi melihat Terdakwa dilantai 2 dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 50 (lima puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet skop warna biru lalu Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan Uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik lalu Para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Kota guna proses secara hokum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 3986/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Heru Sulistyo dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Robert A. Sirait, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Sulistyo;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
   - Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibuang keluar jendela oleh Terdakwa dari genggaman tangannya dan jatuh diatas atap rumah warga, 1 (satu) buah pipet skop warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dam uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara beli dari seorang laki-laki bernama Anjas pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan perolehan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah setiap harinya Terdakwa menunggu pembeli di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, jika ingin membeli Narkotika jenis sabu maka pembeli dapat menemui Terdakwa langsung di lokasi tersebut dan memesan paket sabu sesuai pesanannya setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabunya kepada pembeli;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sudah menjual 5 (lima) bungkus paket sabu, dengan rincian 3 (tiga) orang membeli paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang membeli paket Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Yudi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Sulistyo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibuang keluar jendela oleh Terdakwa dari genggaman tangannya dan jatuh diatas atap rumah warga, 1 (satu) buah pipet skop warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara beli dari seorang laki-laki bernama Anjas pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan perolehan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah setiap harinya Terdakwa menunggu pembeli di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, jika ingin membeli Narkotika jenis sabu maka pembeli dapat menemui Terdakwa langsung di lokasi tersebut dan memesan paket sabu sesuai pesanannya setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabunya kepada pembeli;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sudah menjual 5 (lima) bungkus paket sabu, dengan rincian 3 (tiga) orang membeli paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang membeli paket Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Kota;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibuang keluar jendela oleh Terdakwa dari genggaman tangannya dan jatuh diatas atap rumah warga, 1 (satu) buah pipet skop warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Anjas pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan perolehan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut ialah setiap harinya Terdakwa menunggu pembeli di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, jika ingin membeli Narkotika jenis sabu maka pembeli dapat menemui Terdakwa langsung di lokasi tersebut dan memesan paket sabu sesuai pesanannya setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabunya kepada pembeli;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut ialah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah untuk berjualan Narkotika jenis sabu di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun lalu Terdakwa duduk-duduk disekitar gang sambal menunggu pembeli datang, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil menjual 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis sabu, dengan rincian 3 (tiga) orang membeli paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang membeli paket Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekita pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang makan didepan kamar Terdakwa, tiba-tiba Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya mendatangi Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung mengambil dompet kecil dari kantong celana Terdakwa lalu membuangnya keluar jendela namun dompet tersebut jatuh diatas seng rumah warga, kemudian Saksi mengambil dompet tersebut dan saat dibuka terlihat ada Narkotika jenis sabu dari dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet skop warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibuang keluar jendela oleh Terdakwa dari genggaman tangannya dan jatuh diatas atap rumah warga, 1 (satu) buah pipet skop warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Anjas pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan perolehan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut ialah setiap harinya Terdakwa menunggu pembeli di Jalan Brigjend Katamso Gg. Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, jika ingin membeli Narkotika jenis sabu maka pembeli dapat menemui Terdakwa langsung di lokasi tersebut dan memesan paket sabu sesuai pesanannya setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabunya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 3986/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Heru Sulistyo dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Heru Sulistyo. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat sebsidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Warna Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Kota, Ketika dilakukan penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong yang dibuang keluar jendela oleh Terdakwa dari genggaman tangannya dan jatuh diatas atap rumah warga, 1 (satu) buah pipet skop warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdawka yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Anjas pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual semua Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 3986/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram milik Terdakwa Heru Sulistyo dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet skop warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sulistyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dan berat bersih 1,45 (satu koma empat lima) gram, 50 (lima puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet skop warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)